

款。莒乙、莒丙均表示3-401号房屋和4-401号房屋价值相当，总价为800万元左右，本意是由莒戊、莒乙、莒丙三人平分。

莒丙提交一份遗嘱，内容为：关于刘某4-401号住房遗嘱。立遗嘱人：刘某，性别女，1940年6月2日出生，本人共有三子女，分别为：莒丙(女)、莒戊(男)、莒乙(男)。我今年75岁，在立遗嘱时精神清醒，由于年事已高，可能发生意外，为避免后人因遗产继承问题发生争议，故立此遗嘱，表示我对自己的遗产在我去世之后的处理意愿。4-401号房屋是我的财产，由大女儿莒丙继承此房产。以上是我真实意思表示。遗嘱执行人：杨某。本遗嘱一式三份，分别由立遗嘱人及两位见证人各执一份。立遗嘱人：刘某(此处有手印)。见证人：杨某、张某。2016年6月18日(此处有手印)。

莒乙称，遗嘱是自己和张某去打印的，上面的字是莒乙写的。当时，莒戊、莒乙、莒丙均在场，手印是各按各的。刘某的姓名是自己写的，手印是自己按的。

庭审中，法院依法询问见证人立遗嘱时的情况。杨某称，遗嘱是莒乙打印的，手写部分是莒乙写的，到那的时候看着莒乙写的，自己没有写日期。张某称，签遗嘱的过程三个姐弟都在。其称自己跟着去打印了，不记得是谁打印的。

二审法院审理中曾询问莒乙、莒丙：打印的文字是如何形成的？莒乙陈述系其按照打印店的遗嘱模板打印的。

【案件焦点】

案涉打印遗嘱是否有效。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于适用〈中华人民

《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定》第十五条规定,《中华人民共和国民法典》施行前,遗嘱人以打印方式立的遗嘱,当事人对该遗嘱效力发生争议的,适用《中华人民共和国民法典》第一千一百三十六条的规定,但是遗产已经在民法典施行前处理完毕的除外。也就是说,即使是《中华人民共和国民法典》施行前订立的打印遗嘱,只要遗产尚未处理完毕,都应该按照《中华人民共和国民法典》的规定来审查判断遗嘱效力。《中华人民共和国民法典》第一千一百三十六条规定,打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名,注明年、月、日。本案的争议焦点在打印遗嘱未完全符合形式要件的情况应为有效还是无效。本案中,二位见证人对打印的过程说法有出入,且未签日期,但均表示见证了立遗嘱人签字的过程。审查打印遗嘱是否有效的核心,在于立遗嘱人对已打印好的遗嘱内容是否完全理解并确认,且见证人是否在场全程见证立遗嘱人确认遗嘱的过程。该遗嘱形式上存在瑕疵,但该打印遗嘱形成于《中华人民共和国民法典》实施之前,且根据二位见证人、二被告的当庭陈述可以确认见证人见证了整个立遗嘱过程。另外,根据莒乙、莒丙庭上陈述以及3-401号房屋的买卖时间、莒丙向莒戊、赵某的转账情况,可形成完整的证据链,故本院对莒乙、莒丙的意见予以采信。北京市丰台区人民法院判决如下:

一、坐落于北京市4-401号房屋归莒丙继承所有;

二、驳回赵某、莒甲的诉讼请求。

一审宣判后,赵某、莒甲提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为:本案的争议焦点为案涉打印遗嘱是否有效。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定,《中华人民共和国民法典》施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。第十五条规定,民法典施行前,遗嘱人以打印方式立的遗嘱,当事人对该遗嘱效力发生争议的,适用民法典第一千一百三十六条的规定,但是遗产已经在民法典施行前处理完毕的除外。《中华人民共和国民法典》第一

千一百三十六条规定，打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。本案中，被继承人刘某死亡的事实发生在民法典施行前，但是刘某所立遗嘱从形式上看属于打印遗嘱的范畴，《中华人民共和国继承法》及相关司法解释未对打印遗嘱进行明确规定，现刘某的继承人之间对其订立的打印遗嘱的效力发生争议，按照法律规定，应当适用民法典关于打印遗嘱的规定。

首先，根据查明的事实，刘某遗嘱主体部分系打印形成，遗嘱下方有立遗嘱人刘某签字，还有见证人杨某、张某签字。因为打印遗嘱是用电脑书写后打印出来的，存在容易被伪造、修改的特点，故法律规定打印遗嘱的见证人需对打印遗嘱的整个形成过程进行见证。一审中案涉遗嘱见证人杨某出庭作证时陈述，其并未对整个打印遗嘱的形成过程进行全程见证，其前往莒丙家中时遗嘱已经打印完毕，其在打印好的遗嘱上签字，但未签署日期。见证人张某出庭作证时陈述其与杨某等人一起去打印的遗嘱，同时张某表示其未签署日期。对此本院认为，两位见证人陈述的打印过程不一致。杨某作证称，其到场时遗嘱已经打印完毕，张某亦未陈述见到刘某本人口述或手书了遗嘱内容。故，二人均未证明其见证了刘某订立遗嘱的过程。其二人不仅未见证遗嘱产生的全部过程，而且缺失的是最关键的遗嘱是否系刘某真实意思的重要部分，即缺少需要见证的主要内容。况且二审中，莒乙陈述遗嘱系其按照打印店的遗嘱模板打印，刘某亦未去打印店。故，案涉打印遗嘱的产生及见证不符合时空一致性的要求，不能证明是刘某的真实意思表示。

其次，莒丙陈述案涉打印遗嘱上仅有的日期为其本人所签，刘某本人以及两位见证人均未签署日期。鉴于遗嘱人、见证人均未签署日期，法院认为案涉打印遗嘱不符合法律规定的形式要件。综上所述，应当认定案涉打印遗嘱无效。一审法院认定了案涉打印遗嘱的效力，处理不符合法律规定，本院依法予以纠正。

另外，根据查明的事实，刘某的遗产仅为其名下的4-401号房屋，现有证据无法确认3-401号房屋的出卖及售房款的处分与刘某遗产存在关联性，故一

审法院以3-401号房屋买卖时间及莒丙向莒戊、赵某转账情况佐证案涉打印遗嘱有效，缺乏事实和法律依据。

鉴于案涉打印遗嘱无效，对于4-401号房屋的继承应当按照法定继承处理，由第一顺序继承人共同继承。同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。鉴于各方当事人均未提交证据证明存在应当多分、少分或者不分的情形，刘某的上述遗产应在其第一顺序继承人之间均等分割。继承开始后，莒戊没有表示放弃继承，并于遗产分割前死亡，其应继承的遗产份额转给其继承人赵某、莒甲。

关于诉讼时效，本案中，莒丙上诉主张赵某、莒甲的诉讼请求已经超过诉讼时效，应当依法予以驳回。对此，本院认为，本案是因遗产继承引发物权请求权纠纷，不适用诉讼时效制度，因此莒丙的关于诉讼时效的上诉意见，本院不予支持。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百二十二条、第一千一百二十三条、第一千一百三十条、第一千一百三十六、第一千一百四十三条、第一千一百五十二条、第一千一百五十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销北京市丰台区人民法院(2022)京0106民初20669号民事判决；

二、4-401号房屋由莒丙继承三分之一的份额，由莒乙继承三分之一的份额，由赵某、莒甲共同继承三分之一的份额；

三、驳回赵某、莒甲的其他诉讼请求；

四、驳回莒丙的其他诉讼请求。

【法官后语】

随着互联网科技的发展，遗嘱订立的方式变得多样化。《中华人民共和国民法典》新增打印遗嘱为合法订立遗嘱的形式，同时严格规定了打印遗嘱合法有效的形式要件。司法实践中，因打印遗嘱形式要件产生的争议纠纷构成了审

252 | 中国法院2025年度案例 · 婚姻家庭与继承纠纷

理遗嘱继承类案件的新特点、新问题。本案为审判实践中重点从“在场见证”方面审查打印遗嘱的真实性、合法性提供了借鉴作用，对审查是否符合打印遗嘱的法定形式要件亦具有代表性。

一、形式审查：打印遗嘱是否符合法定形式要件

《中华人民共和国民法典》第一千一百三十六条规定：打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。因打印遗嘱具有用电脑书写、用打印机打印的特点，容易被伪造和修改，发生争议时又不能使用传统的笔迹鉴定的方式来确定遗嘱内容是否为遗嘱人所